

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1502/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายธีระชัย เบจอังกฤษ

จำเลย

นายวีระชัย เบจอังกฤษ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 1 ถึงข้อ 4 แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้วในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ทั้งเป็นข้อกฎหมายไม่เป็นสาระแก่คดี ฎีกาข้อ 5 และข้อ 6 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาซึ่งได้สั่งไว้ในฎีกาฉบับที่ยื่นไว้ก่อนแล้ว จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทุกข้อ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 1 ถึงข้อ 5 เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 26)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 22, 31, 40, 42, 65, 69, 70, 71 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ เป็นความผิดสองกระทงเรียงกระทงลงโทษฐานดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารพาณิชย์ผิดจากแบบแปลนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท และฐานไม่รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน จำคุก 6 เดือน ปรับวันละ 10,000 บาท เป็นเวลา 104 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี ปรับ 1,060,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้

กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือนและปรับ 530,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มี
กำหนด 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 25)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 1- ข้อ 4 เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ ฎีกาข้อ 5 เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัยส่วนฎีกาข้อ 6 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยทุกข้อต้องห้ามฎีกา ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 1- ข้อ 4 เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ ฎีกาข้อ 5 เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัยส่วนฎีกาข้อ 6 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยทุกข้อต้องห้ามฎีกา ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ